合同审查法律意见书

编号：_____

致：__XX__有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，XX律师事务所依法接受__XX__有限公司的委托，为公司拟与__XX有限公司签订的《投资合作协议》进行法律分析，并出具如下法律意见：

一、合同相对方主体资格

经核查，合同相对方为__XX__有限公司，于___年___月___日成立，注册资本____元，地址为_____。

二、合同内容审查意见

1、原条款：合同第5条付款方式“合同签订后，甲方预付100%货款，款到发货”。

建议修改为：“货到验收合格且乙方为甲方开具增值税发票后10日内，甲方支付90%货款，剩余10%货款于1年质保期后支付”。

2、原条款：合同第10条争议解决方式“双方因本合同产生的未能解决的争议，应仅向__XX__法院提起诉讼”。

建议修改为“在本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。”。

3、建议增加违约责任的条款。

三、声明

以上法律意见，仅供委托人参考。

__XX__律师事务所

__XX__律师

年　月　日